

VI - dirigentes não vitalícios nas instituições mantidas,
VII - aplicação dos excedentes financeiros nos objetivos educacionais, e

VIII - em caso de encerramento de suas atividades, destinação de seu patrimônio para outra instituição de objetivos educacionais e finalidade não lucrativas ou ao Poder Público

Art. 20 O registro e o reconhecimento serão negados, suspensos ou cassados, após processo regular

I - sempre que o estabelecimento não houver atendido os requisitos mínimos estatuídos,

II - sempre que faltar idoneidade a entidade mantenedora, aos diretores e aos professores

Parágrafo único. Da decisão de negar, suspender ou cassar o registro e reconhecimento, caberá recurso ao próprio Conselho Estadual de Educação

Art. 21 Os estabelecimentos particulares de ensino estão sujeitos à inspeção periódica para o fim de conservação, de reconhecimento e de registro

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação deverá editar as normas para a observância do disposto neste Artigo

Art. 22 O encerramento das atividades de um estabelecimento de ensino poderá ocorrer por ato da autoridade competente, conforme Artigo 21 desta Lei Complementar, ou por decisão da entidade mantenedora

Parágrafo único. Em qualquer dos casos deverão ser resguardados, rigorosamente, os direitos adquiridos dos alunos, do corpo docente e de todo o pessoal técnico-administrativo e de serviços que, em hipótese alguma, poderão ser prejudicados

TÍTULO IV CAPÍTULO I

Da Organização do Sistema Estadual de Ensino

Art. 23 Constituem o Sistema Estadual de Ensino

I - as instituições de educação, de todos os níveis criadas e mantidas pelo Poder Público Estadual,

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal,

III - as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada,

IV - a Secretaria de Estado de Educação,

V - o Conselho Estadual de Educação,

VI - o Fórum Estadual de Educação,

VII - as instituições de Educação Básica criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal, dos municípios que não criarem seu próprio sistema, e

VIII - as instituições de Educação Básica criadas e mantidas pela iniciativa privada

Art. 24 As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público,

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado

Art. 25 As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que incluam, estatutariamente na sua entidade mantenedora, representantes da comunidade e igualmente explicitem em seus estatutos o caráter comunitário e sem fins lucrativos

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam a orientação confessional e sem fins lucrativos, assim explicitado em seus estatutos,

IV - filantrópicas, assim entendidas aquelas que instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, ofereçam gratuitamente serviços educacionais a pessoas carentes e que em seus estatutos tenha explicitado o caráter filantrópico e sem fins lucrativos

Seção I

Das Atribuições do Sistema Estadual de Ensino

Art. 26 Ao Sistema Estadual de Ensino, por intermédio de seus órgãos normativos e executivos, das instituições públicas, privadas e comunitárias, compete elaborar, executar, manter e desenvolver as ações político-administrativas, as relações pedagógicas, as legislações e as políticas e planos educacionais em Mato Grosso, integrando e coordenando suas ações com as dos municípios, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis

Parágrafo único. Fica assegurada a representação estadual de profissionais da educação, dos estudantes e da comunidade escolar, através da efetiva participação na elaboração e execução das políticas a que se refere este Artigo

Art. 27 A administração geral do Sistema Estadual de Educação será exercida pela Secretaria de Estado de Educação, pelo Conselho Estadual de Ensino e pelo Fórum Estadual de Educação

Seção II

Das Atribuições dos Estabelecimentos de Ensino

Art. 28 Aos estabelecimentos de ensino, assegurada a efetiva participação de representações da comunidade escolar e suas entidades representativas, compete elaborar, executar e desenvolver sua proposta educacional e político-pedagógica, bem como seus regulamentos

Parágrafo único. Entende-se por comunidade escolar o conjunto de

I - profissionais da Educação Básica e especialistas lotados ou em exercício na instituição,

II - pais ou responsáveis pelos estudantes, e

III - alunos matriculados e regularmente frequentes

Seção III

Das Atribuições dos Profissionais da Educação

Art. 29 Aos profissionais da Educação Básica e especialistas compete participar dos processos de elaboração, implementação, execução e avaliação das propostas pedagógicas do estabelecimento de ensino, bem como de órgãos de gestão democrática, planos de trabalho e regulamentos

Seção IV

Da Secretaria de Estado de Educação

Art. 30 A Secretaria de Estado de Educação é órgão executivo, com atribuições de planejamento, coordenação, execução, administração, supervisão, avaliação e outras definidas em lei própria

Parágrafo único. No exercício das atribuições do Poder Público Estadual compete zelar pela observância das leis de ensino, pela implementação das políticas educacionais e pelo cumprimento das decisões do Conselho Estadual de Educação e do Fórum Estadual de Educação

Art. 31 Para o fiel cumprimento das suas atribuições, a Secretaria de Estado de Educação será estruturada na conformidade do disposto nesta Lei e legislação federal em vigor

Seção V

Do Conselho Estadual de Educação

Art. 32 O Conselho Estadual de Educação é órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador, de assessoramento superior da Secretaria de Estado de Educação, com representação paritária entre o Governo do Estado e entidades da sociedade civil organizada

Art. 33 Cabe ao Conselho Estadual de Educação

I - participar da elaboração da Política Educacional do Estado,

II - acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do Estado,

III - participar da elaboração das políticas públicas nas áreas de Educação Básica e ensino superior, conjuntamente com órgãos públicos e particulares que atuam nessas áreas ou que possuem ações específicas nas áreas de educação infantil, educação indígena, educação especial, ensino supletivo, formação profissional e tecnológica,

IV - avaliar e fiscalizar a execução das políticas públicas nas áreas mencionadas no inciso anterior,

V - normatizar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no âmbito do Estado,

VI - fiscalizar o cumprimento da legislação educacional no Estado,

VII - emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza educacional que lhe forem submetidas pelos Poderes Executivo e Legislativo e outras instituições,

VIII - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Secretário de Estado de Educação,

IX - exercer as demais atribuições que a Legislação Federal confere aos Conselhos Estaduais de Educação e bem assim, no que couber, no âmbito estadual, as que são consignadas no Conselho Nacional de Educação, em relação ao Sistema Federal de Ensino,

X - elaborar e alterar o seu Regimento a ser aprovado pelo Governador do Estado

Art. 34 O Conselho Estadual será composto por 22 (vinte e dois) Conselheiros e seus respectivos suplentes, indicados pelo Governador do Estado e por entidades públicas e privadas

Art. 35 O Conselho Estadual será constituído pela Câmara de Educação Básica, pela Câmara de Educação Superior e ainda por Comissões específicas a serem definidas em seu regimento